رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٩٦ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٩٠٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/٧هـ

الموضوعات

صحة - منشآت ومستحضرات صيدلانية وعشبية - قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية - غرامة مالية - مخالفة إجراءات تخزين المستحضرات - تعريض المستحضرات للضوء - عقوبة غير نظامية - لا عقوبة إلا بنص - تعريف القرار الإداري - عيوب القرار الإداري - صور عيب المحل - عيب مخالفة النظم واللوائح.

مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة المتضمن معاقبتها بغرامة مالية؛ لسوء تخزين محلولات طبية بتعريضها للضوء - استناد القرار محل الدعوى إلى مخالفة المدعية للنظام المتضمن وجوب توفير الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة في الصيدلية طالبة الترخيص، وكذلك مخالفة اللائحة المتضمنة عدم وضع مواد تتأثر بأشعة الشمس أو حرارتها على الواجهات الرئيسية للصيدلية - عدم شمول النظام المستند إليه للمخالفة المنسوبة للمدعية - عدم انطباق اللائحة المستند إليها على المخالفة المنسوبة للمدعية؛ باعتبار أن مفهوم التعرض للضوء أوسع من مفهوم التعرض للشمس - تعيب القرار محل الدعوى بعيب مخالفة النظم واللوائح - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٣٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- المادتان (٣، ٣٧) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣١) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١هـ.
- المادة (١٢/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (١٤٤٠/١٨٨٥٣٦٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٣هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها- أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة يطلب فيها: الحكم بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بالعاصمة المقدسة رقم (١٤٤١/٦٩١) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٣هـ المتضمن تغريم منشأة موكلته مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال لقاء سوء تخزين محلول (فلاجيل) عدد (٩٠)، حيث إنها على الرف معدة للبيع ومعرضة للضوء، مع العلم بضرورة عدم تعرضها للضوء؛ لأن ذلك يؤثر على فعالية الدواء، مفيداً بعدم صحة هذه المخالفة، وأنه لا يوجد سوء تخزين للمنتجات المعروضة بالصيدلية. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها على

النحو المثبت بمحاضر الضبط، وفيها أكد وكيل المدعية على ما جاء في صحيفة دعواه. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة أفاد فيها بقيام لجنة مختصة لدى المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بجولة تفتيشية على المنشأة محل المخالفة، وقد تم رصد عدة مخالفات نظامية من قبل اللجنة المعنية بالتفتيش والرصد، ومنها المخالفة المطلوب إلغاؤها، وقد تم التوقيع من قبل المدير الطبي بعلمه بشأن المخالفة، واستدعاء المالك للتحقيق بشأنها؛ وعليه فإن المدعية خالفت المادة (٣) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية؛ وذلك لقاء سوء تخزين محلول (فلاجيل) عدد (٩٠) حيث إنها على الرف معدة للبيع ومعرضة للضوء، مع العلم بضرورة عدم تعرضها للضوء؛ لأن ذلك يؤثر على فعالية الدواء، خاتماً مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوى. وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم صدر هذا الحكم.

الأسباب

لما كان وكيل المدعية يطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بالعاصمة المقدسة رقم (١٤٤١/٦٩١) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٣هـ؛ فالدعوى وفقاً للتوصيف القضائي تعتبر من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، وتختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما

أن هذه الدعوى تدخل ضمن اختصاص المحكمة المكاني وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فالثابت أن المدعية تبلغت بالقرار محل الطعن بتاريخ ١٤٤٣/١/١٥هـ، ثم تقدمت للمحكمة بتاريخ ١٤٤٣/١/١٥هـ؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى أن الدعوى مقامة خلال الأجل المحدد لذلك نظاماً، وتكون بذلك مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فالثابت أن المدعى عليها أصدرت قرارها رقم (١٤٤١/٦٩١) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٣هـ المتضمن تغريم منشأة المدعية مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال لقاء سوء تخزين محلول (فلاجيل) عدد (٩٠)، حيث إنها على الرف معدة للبيع وأنها معرضة للضوء، مع العلم بضرورة عدم تعرضها للضوء؛ لأن ذلك يؤثر على فعالية الدواء. وبما أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد إحداث أثر نظامي يكون جائزاً وممكناً نظاماً، فإنه يفترض فيه الصحة وذلك بأن تتوافر له جميع الشروط والأركان الخاصة لكي يصدر صحيحاً ومنتجاً لآثاره، فإذا ما أصاب القرار الإداري عيب من العيوب، سواءً بالاختصاص، أو الشكل، أو السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو الانحراف بالسلطة، فإنه يجعله غير مشروع حرياً بالطعن فيه بالإلغاء. وحيث إن رقابة القضاء الإداري فيما يتعلق بمخالفة القرار للنظم واللوائح هي رقابة موضوعية، وبما أن عيب المحل يأتي على ثلاثة أضرب، أولها: مخالفة النصوص النظامية. وثانيها: الخطأ في تفسير الأنظمة

واللوائح، وهو ما يعبر عنه في الفقه بـ(الخطأ النظامي). وثالثها: الخطأ في تطبيق الأنظمة واللوائح وتنزيلها على الواقعات تنزيلاً معيباً، وهو ما يسمى فقهاً بـ(الخطأ في تقدير الوقائع). وبما أن القرار الطعين قد بني على أساس المخالفة لنص المادة (٣) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣١) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١هـ وذلك بتغريم المنشأة مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال لقاء سوء تخزين محلول (فلاجيل) عدد (٩٠) حيث إنها على الرف معدة للبيع وأنها معرضة للضوء مع العلم بضرورة عدم تعرضها للضوء لأن ذلك يؤثر على فعالية الدواء، وحيث نصت المادة (٣) من النظام على أنه: "تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين، ويشترط لمنح الترخيص ما يأتي:... ج-أن تتوافر في الصيدلية أو المنشأة أو المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة"، كما نصت المادة (١٢/٣) من اللأئحة التنفيذية لنظام المنشأت والمستحضرات الصيدلانية على أنه: "يشترط في الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية توفر جميع المواصفات الفنية حسب المرفق (رقم ٦)"، وجاء في المرفق (رقم ٦): "١٧-يجب عدم وضع أي مواد تتأثر بأشعة الشمس أو حرارتها على الواجهات الرئيسية إذا كانت الصيدلية تقع على شارع عام"، وبتطبيق ما سلف على وقائع هذه الدعوى، فإن المنظم قد جعل مناط المخالفة تعريض الأدوية لأشعة الشمس وحرارتها، بينما المخالفة المنسوبة إلى المدعية هي تعريضها للضوء،

وهي أوسع من تعريضها للشمس؛ ما تكون معه المدعى عليها قد توسعت في تفسير أحكام النظام؛ وعليه ولما كان النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ نص في المادة (٣٨) على أنه: "...لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي..."، فإن تقرير العقوبات والغرامات يجب أن يكون بنص شرعي أو نظامي. ولما كان نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية نص في مادته (٣٧) على أنه: "تنظر اللجان المكونة وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ في مخالفات أحكام هذا النظام"، فإن العقوبات المنصوص عليها تطبق عند مخالفة أحكام هذا النظام، والقرار محل الدعوى غرم المنشأة تأسيساً على مخالفتها للمادة (٣) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ولم تتضمن هذه المادة المخالفة المنسوبة للمنشأة، ولا يصح التوسع في تفسيرها ولا القياس عليها، بل يظل تطبيق المادة منحصراً في ما تضمنته من أحكام. وتأسيساً على ما تقدم، فالثابت لنظر الدائرة أن المدعى عليها قد أخطأت في تطبيق النظام وتنزيله على هذه الواقعة؛ وبالتالي صدور قرارها الطعين مشوباً بعيب مخالفة الأنظمة المؤدي به إلى الإلغاء.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بالعاصمة المقدسة رقم (١٤٤١/٦٩١) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٣هـ الصادر بحق المدعية شركة (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.